

QCM 1 — Droit de la Propriété Intellectuelle

50 questions · Note obtenue : 17,35/20

Q1. Il y a plus de demandes de brevets que de brevets délivrés.

✓ **Vrai**

Faux

Q2. Est brevetable :

✓ **Une activité inventive**

Une idée

Une méthode mathématique

✓ **Un produit nouveau**

Un logiciel

Q3. Les droits attachés au dépôt de brevet permettent :

De fabriquer une invention

De commercialiser l'invention

✓ **D'interdire la fabrication de l'invention**

Q4. Sur un smartphone, quels éléments peuvent faire l'objet d'un brevet ?

✓ **Les circuits électroniques**

La sonnerie

Les pictogrammes

✓ **L'interface multitouch**

Q5. La protection du brevet peut durer :

✓ **20 ans**

70 ans après le décès de l'auteur

5 ans renouvelable

Q6. Si mon concurrent vend un produit qu'il a inventé sans le breveter, puis-je le breveter à sa place ?

Oui

✓ **Non**

Q7. Une vidéo expliquant mon invention est mise en ligne avant le dépôt de brevet. Vais-je obtenir un brevet ?

Non si elle est mise en ligne par mon voisin

Oui si je la mets en ligne moi-même

✓ **Non si je la mets en ligne moi-même**

Oui si elle est mise en ligne par mon voisin

Q8. Pour protéger mon logiciel :

✓ **Je suis automatiquement protégé par le droit d'auteur**

✓ **Je fais appel à l'APP**

Je le brevète auprès de l'INPI

Q9. Une demande de brevet :

✓ **Peut être refusée par l'organisme de dépôt**

✓ **Peut être accordée 18 mois après le dépôt**

Peut être accordée immédiatement

Q10. L'invention du salarié appartient à l'employeur si :

✓ **C'est une invention de mission**

✓ **C'est une invention hors mission attribuable**

C'est une invention hors mission non attribuable

Q11. L'invention d'un salarié lui appartient si :

C'est une invention hors mission attribuable

C'est une invention de mission

✓ **C'est une invention hors mission non attribuable**

Q12. Les conditions pour breveter une invention sont :

✓ **L'activité inventive**

✓ **La nouveauté**

La commercialisation de l'invention

La présence d'un brevet plus ancien

Q13. Un salarié invente un nouveau produit dans son entreprise. Qui est propriétaire ?

✓ **L'entreprise**

Le salarié

Les deux

Q14. Détenir un brevet c'est :

✓ **Pour l'exploiter**

✓ **Avoir la propriété de l'invention**

✓ **Pouvoir le vendre**

✓ **Pouvoir accorder une licence d'exploitation**

Q15. L'action en contrefaçon :

Est pénale

✓ **Est civile et pénale**

Est civile

Q16. L'enveloppe Soleau me permet :

✓ **De communiquer sur mon invention, même avant le dépôt de brevet**

D'attaquer un concurrent

✓ **De disposer d'une preuve de la date de création de mon invention**

Q17. La contrefaçon d'un brevet c'est :

✓ **La reproduction de l'innovation**

✓ **Peut être sanctionnée civilement**

✓ **Peut être sanctionnée pénalement**

✓ **La reproduction de chaque caractéristique d'une revendication**

Q18. Le logiciel est brevetable si :

✓ **Il a un caractère technique**

✓ **L'invention produit un effet technique**

Dans tous les cas

Q19. Deux marques peuvent avoir le même nom et être protégées.

✓ **Vrai**

Faux

Q20. La protection de la marque sert à :

Protéger les caractéristiques techniques

✓ **Se distinguer de la concurrence**

Q21. La durée de protection par dépôt de marque est de :

✓ **10 ans renouvelables**

5 ans renouvelables

20 ans non renouvelables

20 ans renouvelables

70 ans non renouvelables

Q22. La protection de la marque est renouvelable à vie.

✓ **Vrai**

Faux

Q23. La protection des dessins et modèles permet de :

Protéger les caractéristiques techniques d'un produit

✓ **Protéger l'apparence d'un produit**

Protéger l'apparence et les caractéristiques techniques du produit

Q24. Les droits patrimoniaux du droit d'auteur sont :

Inaliénables

Perpétuels

Imprescriptibles

✓ **Permettent une durée d'exploitation de 70 ans post mortem**

Q25. La durée de protection par dépôt du dessin et modèle est de :

20 ans renouvelables

70 ans non renouvelables

20 ans non renouvelables

✓ **5 ans renouvelables**

10 ans renouvelables

Q26. Je suis salarié et je crée un logiciel dans le cadre de mes missions :

Je suis l'auteur mais mon employeur est propriétaire si une clause est dans mon contrat

Je suis l'auteur et propriétaire du logiciel

✓ **Je suis l'auteur et mon employeur est le propriétaire du logiciel**

Q27. L'agence de protection des programmes (APP) :

✓ **Permet de donner une date certaine à la création numérique**

Apporte des preuves d'une pratique anti-concurrentielle

A un pouvoir d'injonction pour régler les pratiques anticoncurrentielles

✓ **Permet d'enregistrer une création numérique**

Q28. La protection du droit d'auteur :

✓ **Pendant 70 ans après la mort de l'auteur**

✓ **Permet d'intenter une action en contrefaçon**

Pendant 20 ans

Tant que l'auteur est vivant

✓ **Confère au titulaire un monopole d'exploitation**

Q29. Le droit moral du droit d'auteur est :

Saisissable

Évaluable en argent

✓ **De repentir et de retrait**

Transmissible

Prescriptible

Q30. Le nom de domaine de mon entreprise se protège auprès de :

La CNIL

L'INPI

✓ **L'AFNIC**

Q31. La réalisation d'un site internet peut être protégée :

Par le dépôt de dessins et modèles

Par le dépôt d'un brevet

Par aucun de ces moyens

Par le dépôt de marque

✓ **Par le droit d'auteur**

Q32. La propriété intellectuelle regroupe la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.

✓ **Vrai**

Faux

Q33. La PI permet de se protéger des contrefaçons mais ne crée pas de la valeur.

Vrai

✓ **Faux**

Q34. Le secret peut-il être une stratégie ?

✓ **Vrai**

Faux

Q35. La propriété intellectuelle donne aux innovateurs :

✓ **Des droits sur leur création**

✓ **Un monopole d'exploitation**

Une rémunération annuelle

Q36. Que signifie RGPD ?

✓ **Règlement général sur la protection des données**

Règlement et guide de la protection des données

Règlement de la gestion et de la protection des données

Q37. Le RGPD concerne-t-il :

✓ **Les grandes entreprises**

✓ **Les associations**

✓ **Les organismes publics**

✓ **Les fournisseurs**

Q38. Le RGPD s'applique-t-il à des entreprises hors de l'UE ?

✓ **Oui**

Non

Q39. Quels éléments ci-dessous sont des données personnelles ?

Numéro de facture

✓ **Photo d'une personne**

✓ **Groupe sanguin**

✓ **Adresse postale**

Numéro client

✓ **Plaque d'immatriculation du véhicule**

✓ **ADN**

✓ **Date de naissance et commune**

Référence produit

Q40. Le consentement du client est indispensable avant de récupérer ses données.

Vrai

✓ **Faux**

Q41. La nomination d'un DPO dépend de la taille de l'entreprise.

✓ **Non**

Oui

Q42. Qui sont les personnes concernées par le RGPD ?

✓ **Les clients**

✓ **Les fournisseurs**

✓ **Les salariés**

Q43. Quelle est la finalité majeure du RGPD ?

Pouvoir saisir la justice plus rapidement en cas de litige lié au numérique.

Donner une liste de bonnes pratiques pour l'utilisation des objets connectés.

✓ **Redonner aux personnes le contrôle sur leurs données personnelles et les aider à mieux faire respecter leurs droits.**

Q44. Pour les organismes, il est possible de conserver les données :

✓ **Uniquement le temps nécessaire lié à la finalité**

Tant que l'on en a besoin

Selon la durée de la CNIL

Selon la durée de la commission européenne

Q45. La mise en place d'un registre de traitement suffit pour répondre aux exigences du RGPD.

Vrai

✓ **Faux**

Q46. Le DPO en français s'appelle :

Le DPP

Le CIL

✓ **Le DPD**

Q47. Les fondamentaux du RGPD sont :

✓ **L'harmonisation des pays de l'UE**

✓ **La finalité légitime**

✓ **La licéité, loyauté, transparence**

✓ **La minimisation des données**

La nouveauté

✓ **La durée de conservation**

Q48. Une donnée personnelle est :

Une donnée privée

✓ **Une information qui identifie la personne physique**

✓ **Une information qui porte sur la personne physique**

Q49. Le droit à l'oubli est :

✓ **L'obligation pour les organismes de supprimer les données personnelles des personnes inactives depuis 3 ans**

L'obligation pour les organismes de supprimer les données personnelles des personnes inactives depuis 13 mois

L'obligation pour les organismes de demander aux personnes inactives de garder leurs données personnelles

Q50. Le RGPD est un règlement européen :

Modifiant le pouvoir de sanction de la CNIL

Modifiant les missions de la CNIL

✓ **Modifiant la loi Informatique et Libertés**

Modifiant la composition de la CNIL

QCM 2 — Plagiat et Citations

30 questions · Note obtenue : 13/20

Q1. Copier/coller une phrase ou une image d'Internet est-il considéré comme du plagiat ?

✓ **Oui, si aucune mention n'est faite**

Non, si je cite la référence d'origine dans ma bibliographie

Oui, même si je mets des guillemets

✓ **Non, si je cite la référence d'origine dans ma bibliographie et que je mets des guillemets**

Q2. Je cite un auteur qui cite lui-même le créateur de l'idée. Que dois-je faire ?

Citer la référence d'origine

Préciser qu'il s'agit de références mises en abîme

✓ **Citer la référence d'origine et la référence qui la cite**

Ne rien faire, car j'ai déjà cité la référence

Q3. Est-ce du plagiat si mon écrit ressemble à d'autres travaux existants ?

✓ **Non, si ce sont des phrases de notoriété publique**

✓ **Oui, si c'est une idée connue avec une référence vérifiable**

Oui, je devais vérifier l'existence de ces travaux

✓ **Non, certaines idées communes ne peuvent pas être reformulées indéfiniment**

Q4. Dois-je reformuler une citation de personnalité connue pour l'utiliser ?

Oui, en reformulant l'idée de l'auteur et en le citant

✓ **Oui, si je cite l'auteur, son œuvre et place la citation entre guillemets**

Oui, en reformulant l'idée de l'auteur, en le citant ainsi que son œuvre

Oui, si je cite l'auteur et son œuvre

Q5. Qu'est-ce qui détermine qu'une phrase est de notoriété publique ?

L'auteur est mort depuis plus de 70 ans

Une personne célèbre l'a déjà reprise

C'est une phrase régulièrement entendue

✓ **C'est un fait connu de tous**

Q6. Est-ce du plagiat si j'insère dans mon rapport l'historique d'une structure, repris de son site officiel ?

Non, si cette structure me l'a fourni

✓ **Oui, si je ne cite pas la source de l'information**

Q7. Puis-je utiliser une image accessible sur le web en la copiant/collant ?

✓ **Oui, avec une licence adéquate ou l'autorisation explicite de l'auteur**

Non, mais je peux la redessiner

Bien sûr, puisqu'elle est visible sur le net

Non, mais je peux la reprendre en photo

Q8. Est-ce du plagiat de reprendre une notion ou un texte d'un cours ?

✓ **Non, dans le cadre d'une restitution de connaissance**

✓ **Oui, si j'en tire un gain financier**

✓ **Oui, si je l'intègre dans une production personnelle évaluée**

✓ **Non, si je cite mes sources**

Q9. Un enseignant peut-il utiliser le copier/coller en créant un support pédagogique ?

Oui, pour des cours basés sur des travaux communs

✓ **Oui, en s'acquittant des droits CFC en cas de reprographie**

✓ **Oui, pour des cours basés sur ses propres travaux en se citant**

Q10. Un enseignant créant ses cours est-il un plagieur ?

✓ **Non, s'il paie les droits CFC et cite ses sources**

Oui, s'il ne cite pas ses sources, même si c'est son travail

✓ **Non, s'il cite ses références**

Non, s'il n'utilise pas de reprographie d'ouvrage

Non, même s'il ne cite pas ses sources

Q11. Est-il possible de citer une phrase d'un site internet qui n'a pas cité sa source initiale ?

Oui, c'est la responsabilité de l'auteur du site

Oui, si je cite la page consultée

✓ **Oui, si je cite la source initiale**

Q12. Comment référencer une phrase trouvée sur un site internet qui a cité sa source ?

✓ **Citer uniquement la source initiale**

Citer les deux sources
Citer uniquement la page consultée

Q13. Quelles sont les conséquences possibles en cas de plagiat avéré ?

Un simple rappel à l'ordre

- ✓ Une exclusion de jusqu'à 5 ans de tout établissement d'enseignement supérieur
- ✓ Une peine de prison selon le préjudice
- ✓ Une amende selon le préjudice
- ✓ Un zéro à l'examen

Q14. Quel est le seuil maximal de copier/coller cité autorisé pour un rendu de 100 pages ?

- 5 %
- 15 %
- 35 %
- ✓ 25 %

Q15. Est-ce du plagiat de paraphraser sans citer la source ?

- ✓ Oui
- Non

Q16. Que faire si j'ai une citation en tête mais que je ne connais pas la source ?

L'utiliser, personne ne la retrouvera

- ✓ Rechercher la source pour l'inclure dans mon travail
- La paraphraser pour l'inclure dans mon travail
- ✓ Ne pas l'utiliser si je ne trouve pas la source

Q17. Mon parrain de 5e année m'a transmis un compte-rendu de TP. Puis-je utiliser ses résultats ?

- Oui, car il me les a donnés
- ✓ Non, c'est de la fraude
- Oui, mais je dois les reformuler

Q18. Une image disponible sur le web est-elle libre de droits ?

- Oui
- ✓ Non

Q19. Que faire pour utiliser une image trouvée sur le web ?

- ✓ Demander l'autorisation à l'auteur
- La télécharger et l'utiliser simplement
- ✓ Vérifier que la licence autorise son utilisation

Q20. Que faire pour modifier une image trouvée sur le web ?

- ✓ Demander l'autorisation à l'auteur
- Vérifier que la licence autorise son utilisation
- La télécharger et l'utiliser simplement
- ✓ Vérifier que la licence autorise sa modification

Q21. J'ai téléchargé une image libre de droit :

- J'ai le droit de l'utiliser selon les droits de la licence
- J'ai le droit de l'utiliser librement
- ✓ J'ai le droit de l'utiliser en citant l'auteur et selon les droits de la licence
- J'ai le droit de l'utiliser à titre privé uniquement

Q22. Je cite correctement, si :

- Je cite la référence de l'extrait
- Je cite l'auteur et la référence de l'extrait
- ✓ Je cite l'auteur et la référence de l'extrait entre guillemets

Q23. Doit-on donner l'adresse d'un site comme source quand il ne mentionne aucun auteur ou éditeur ?

✓ **Oui**

Non

Q24. Est-ce un délit de plagiat de reprendre des idées d'un professeur entendues en cours ?

✓ **Non**

Non, si c'est pour mon usage personnel

Oui, si utilisé à des fins commerciales ou d'évaluations

Q25. La traduction d'un paragraphe est-elle considérée comme un délit de plagiat ?

Non

Oui

✓ **Non, si je cite mes sources et précise que c'est une traduction**

Q26. Que faire si un camarade ajoute des paragraphes plagiés à un devoir commun ?

Ne rien faire, espérant que cela ne se remarque pas

✓ **Enlever les parties plagiaires et renvoyer le rapport**

Dénoncer le camarade au professeur

✓ **Réécrire les passages plagiés avec mes propres idées**

Q27. Comment référencer des informations trouvées sur Internet dans mon travail ?

« (Source : Google, consulté le 22/02/2022) »

« (Dupont et al., 2005) »

« (d'après Wikipedia, via Google, consulté le 22/02/2022) »

« (Source : recherche personnelle sur Internet) »

✓ **« (Source : <http://cestmonsie.com>, consulté le 22/02/2022) »**

Q28. Quelles modifications apporter lors de la reformulation d'un texte ?

✓ **Effectuer un maximum de modifications dans les mots et la structure des phrases**

Remplacer chaque mot par un synonyme

Modifier la structure des phrases

Q29. Est-ce du plagiat de copier/coller une œuvre en citant l'auteur ?

✓ **Vrai**

Faux

Q30. Est-ce du plagiat d'ajouter à un travail commun des paragraphes d'un autre projet que j'ai réalisé ?

Oui

Non

Oui, et tous mes collègues s'ils sont au courant

✓ **Oui, et tous mes collègues même s'ils ne sont pas au courant**